

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2911/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายยงยุทธ เหลืองสว่าง กับพวก

จำเลย

นายยงยุทธ เหลืองสว่าง จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยที่ 1 ไม่สาบานตนว่าเป็นคนยากจนก่อนที่จะมีการไต่สวน คำร้อง จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ยากจนจริง ให้ยกคำร้อง ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาของจำเลยที่ 1 หากจำเลยที่ 1 ประสงค์จะฎีกาให้นำเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาชำระใน 15 วัน

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ในวันนัดไต่สวนคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถานั้นทนายจำเลยที่ 1 ได้ขอเลื่อนคดีโดยมีเหตุที่ไม่สามารถไปศาลได้ และการที่จำเลยที่ 1 ไม่สาบานตนว่าเป็นคนยากจน ในวันนัดไต่สวนคำร้องเนื่องจากถึงวันนัดมีการขอเลื่อนคดี จำเลยที่ 1 จึงไม่ไปศาล การที่ศาลชั้นต้นไม่ไต่สวนคำร้องก่อนโดยวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ไม่เป็นคนยากจนย่อมไม่ชอบ เพราะจำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์มาแล้ว โปรดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของจำเลยที่ 1 ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 214)

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 7,617,368.46 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 5,226,693 บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 109,164.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเดียวกับของต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 186,292 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 146,147,462,2061 และ 2063 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ หากไม่ครบให้ยึด ทรัพย์สินอื่น ของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน ต่อไป แต่ทั้งนี้จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าจำนวนข้างต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาโดยขอเลื่อนการ สืบสวนตัวไปในวันนัดไต่สวนคำร้อง ศาลชั้นต้นอนุญาต พอถึงวันนัดทนายจำเลยขอ เลื่อนคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 193,194,206)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 207)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้เลื่อนการสืบสวนตัวให้คำชี้แจง ว่าตนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าฤชาธรรมเนียมศาลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ออกไปใน วันนัดไต่สวนวันที่ 20 เมษายน 2535 แล้ว แต่ครั้งถึงวันนัด ดังกล่าว จำเลยที่ 1 กลับไม่มาสืบสวนตัว และทนายจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนการ ไต่สวนออกไป พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาที่จะประวิงคดี เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนการไต่สวนและถือว่า

จำเลยที่ 1 ไม่มาสาบานตัวดังกล่าว ให้ ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ในชั้นฎีกาของจำเลยที่ 1 นั้นยอมชอบแล้ว จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 หากจำเลยที่ 1 ยังติดใจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ก็ให้ จำเลยที่ 1 นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้เลื่อนการสาบานตัวให้คำชี้แจงว่าตนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าฤชาธรรมเนียมศาลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลออกไปใน วันนัดไต่สวนวันที่ 20 เมษายน 2535 แล้ว แต่ครั้งถึงวันนัด ดังกล่าว จำเลยที่ 1 กลับไม่มาสาบานตัว และทนายจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนการไต่สวนออกไป พฤติการณ์ดังกล่าวแสดง ให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาที่จะประวิงคดีเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนการไต่สวนและถือว่า จำเลยที่ 1 ไม่มาสาบานตัวดังกล่าว ให้ ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ในชั้นฎีกาของจำเลยที่ 1 นั้นยอมชอบแล้ว จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 หากจำเลยที่ 1 ยังติดใจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ก็ให้ จำเลยที่ 1 นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

(ไพศาล รางฆาภรณ์-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ